



Noções de direito

Profa. Dra. Solange Montanher Rosolen

Email: smrosolen@uem.br

Direito Objetivo

Representa o conjunto das normas que regem as relações estabelecidas em sociedade, com o fim de garantir interesses do ser humano.

Direito subjetivo

Faculdade do indivíduo de pleitear ao Estado qualquer direito que considere seu, objetivando realizar seus interesses tutelados pelo ordenamento jurídico.

Direito Público é aquele que regula relações em que o Estado é parte, regendo a organização e atividade do Estado considerado em si mesmo, em relação com outro Estado e em suas relações com particulares, quando procede em razão de seu poder soberano e atua na tutela do bem coletivo.

Direito Privado é o que disciplina relações entre particulares, nas quais predomina, de modo imediato, o interesse de ordem privada.

Direito - ciência que estuda o conjunto de normas e o seu resultado jurisprudencial.

Sistemas jurídicos ocidentais

- Direito codificado (civil law) e direito consuetudinário (common law).
- Direito codificado - leis escritas. É o sistema adotado pelo Brasil, motivo pelo qual existem várias leis, alguns conjuntos formando a própria Constituição Federal, bem como o Código Civil, o Código Penal, o Código Tributário Nacional etc.
- Direito consuetudinário - costumes. É o sistema utilizado por vários países anglo-saxões, como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Austrália etc.

A moral é um conjunto de valores (ideal de comportamento individual), existentes em determinado grupo, observado em certa época.

Direito não se confunde com a Moral.

Direito - caráter regulador e compulsório das relações sociais.

Moral - norteador do comportamento humano. Pode ser fundamento para a criação das leis. Contudo, nem todos os comportamentos humanos, tidos por imorais são necessariamente ilegais.

O legislador escolhe determinadas condutas humanas, tidas por imorais, para alçar à condição de norma jurídica, proibindo-as e até sancionando-as.

Ética é um conjunto de princípios morais e valorativos, condizentes com determinado grupo, que visa a estudar a conduta humana. Há comportamentos éticos disciplinados juridicamente (como o Código de Ética do advogado ou do médico, o Código de Ética e Conduta Profissional da Sociedade Brasileira de Computação (SBC))

Fontes do Direito - origem do Direito

Poder ser Material ou Formal.

Fontes materiais: Por fontes materiais ou genéticas entendemos os fatores que criam o direito (Executivo, Legislativo, Judiciário, etc...), dando origem aos dispositivos válidos. São fontes materiais todas as autoridades, pessoas, grupos e situações que influenciam a criação do direito em determinada sociedade

Fontes do Direito

Fontes Formais

Meios de expressão do Direito, as formas pelas quais as normas jurídicas se exteriorizam, tornam-se conhecidas.

Escritas

Lei

Jurisprudência

Doutrina

Não escritas

Costume

Analogia

Princípios

Gerais do

Direito

Equidade

Lei

- A lei é um comando geral e abstrato porque pretende regular um número indeterminado de atos, situações e casos, de modo abstrato, no plano do dever ser.
- leis complementares (normas que complementam, explicando e detalhando, alguns temas constantes da Constituição Federal),
- leis ordinárias (normas mais comuns para regular os diversos ramos do Direito),
- leis delegadas (normas que permitem ao Presidente da República disciplinar determinado assunto),
- medidas provisórias (são normas editadas pelo Presidente da República, que precisam ser confirmadas pelo Legislativo),
- decretos legislativos (normas que regulam assuntos de competência exclusiva do Congresso, como ratificar tratado internacional) e

Doutrina

A lição dos especialistas em Direito, que estudam profundamente determinado ramo científico, fornecendo a sua opinião a respeito de leis e demais institutos jurídicos.

Chama-se jurista o especialista em certo tema jurídico.

Jurisprudência

Conjunto das decisões proferidas pelos tribunais (órgãos colegiados do Poder Judiciário).

Tribunais estaduais ou tribunais regionais, de tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal.

Essas decisões, quando se tornam reiteradas em determinado tema, terminam por gerar uma fonte de expressão do direito.

Analogia

Compõe uma fonte formal do Direito, pois serve para completar lacunas, em formato de integração da lei.

Processo de análise do sentido da norma jurídica, valendo-se de elementos fornecidos pela própria norma, por meio da semelhança.

Princípios gerais de Direito

Constituem postulados gerais, que preenchem o conjunto do ordenamento jurídico, valendo para todos os seus ramos. Espelham as bases da justiça, servindo para interpretar as normas. Ilustrando, mesmo não estando escrito em lei, pode-se enunciar que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. É um princípio geral de Direito, que pode ser utilizado pelo juiz para decidir um caso concreto.

Equidade

Significa senso de justiça.

Dependente da noção que cada pessoa faz do que é justo.

Acima disso, pode-se voltar ao próprio conceito de justiça, finalidade maior do Poder Judiciário.